



PUTUSAN
Nomor 3562 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LIANAWATI NURMAWAN,**
2. **NOVIA MAGDALENA,**

kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Bukit Zamrud Golf VI, Nomor 8, RT 002, RW 008, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Rully M. Simorangkir, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rullysimo and Partners, beralamat di Gedung Perkantoran Soho Tiga Lima, Jalan R.C. Veteran, Nomor 555, Unit I dan J, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

1. **MEILISA NURMAWAN alias JESSICA TANG,**
2. **HANAPI NURMAWAN alias HANAFI NURMAWAN alias HANS LAM,**

kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari, Nomor 92, RT 014, RW 008, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kristandar Dinata, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Kristandar Dinata, beralamat di Pusat Bisnis Thamrin City (PBTC), Lantai 6, OS. 50, Gedung Thamrin City, Jalan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3562 K/Pdt/2023



D a n

Rr. Y. TUTIEK SETIA MURNI, S.H., M.H., Notaris di Jakarta,
bertempat tinggal di Jalan Kramat VI, Nomor 49, Jakarta Pusat;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat I secara materiil sebesar Rp457.580.779,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat II secara materiil sebesar Rp182.366.675,00 (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga, yaitu terhadap:
 - a. sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 02969 seluas 77 m² dengan bangunan permanen diatasnya, terletak di Jalan Mangga Dua Raya, Nomor 2 B-15, Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Ukur Nomor 24 Tahun 2005, nama pemegang hak Meilisa Nurmawan;
 - b. sebidang tanah kosong darat Hak Milik Nomor 1680, seluas 1.000

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3562 K/Pdt/2023



m² dengan tanda-tanda batas patok besi I sampai dengan VII yang berdiri di atas batas, memenuhi yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2, Pasal 22, berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1641/1997, nama pemegang hak Meilisa Nurmawan;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 432/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 10 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 881/PDT/2022/PT DKI., tanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Srt.Pdt.Kas/2023/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 432/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 11 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 881/PDT/2022/PT DKI., tanggal 8 Februari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 432/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 10 Februari 2022;
- Mengadili sendiri, memutuskan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Termohon Kasasi I/semula Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/semula Terbanding II/Tergugat II baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang merugikan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat;
 3. Menghukum Termohon Kasasi I/semula Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/semula Terbanding II/Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Pemohon Kasasi I semula Pembanding I/Penggugat I secara materiil sebesar Rp457.580.779,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 4. Menghukum Termohon Kasasi II/semula Terbanding II/Tergugat II dan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3562 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi II/semula Terbanding II/Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Pemohon Kasasi II semula Pembanding II/Penggugat II secara materiil sebesar Rp182.366.675,00 (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

5. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga, yaitu terhadap:
 - a. sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 02969, seluas 77 m² dengan bangunan permanen di atasnya, terletak di Jalan Mangga Dua Raya, Nomor 2 B-15, Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Ukur Nomor 24 Tahun 2005, nama pemegang hak Meilisa Nurmawan;
 - b. sebidang tanah kosong darat Hak Milik Nomor 1680, seluas 1.000 m² dengan tanda-tanda batas patok besi I sampai dengan VII yang berdiri di atas batas, memenuhi yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Pasal 22, berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1641/1997, nama pemegang hak Meilisa Nurmawan;
6. Menghukum Turut Termohon Kasasi semula Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 12 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3562 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 April 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tindakan Para Tergugat yang melaporkan Para Penggugat ke Polda Metro Jaya bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, karena merupakan hak setiap warga negara atau siapa pun juga untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila merasa haknya telah dilanggar oleh orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 Ketentuan Umum Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi LIANAWATI NURMAWAN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. LIANAWATI NURMAWAN, 2. NOVIA MAGDALENA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3562 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3562 K/Pdt/2023